

0006544-23.2022.8.26.0005

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: ENIO JOSE HAUFFE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... nos casos de clonagem de cartão ou roubo de senhas. Destarte, pelo conjunto de elementos dados à cognição, constata-se que não houve falha nos sistemas de segurança do réu, mas crime de roubo praticado por terceiros, com o que se conclui pela ausência de nexos causal entre conduta e dano e pela inviabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. Não havendo ilícito por parte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, Sala 02, São Miguel Paulista - CEP 08040-000,

Fone: (11) 2763.1427, São Paulo-SP - E-mail: saomigueljec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

0006544-23.2022.8.26.0005

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

IGOR DOUGLAS DE OLIVEIRA, CPF 433.457.158-13

Requerido:

BANCO BRADESCO S.A., CNPJ 60.746.948/0001-12 e NUBANK PAGAMENTOS S.A., CNPJ

18.236.120/0001-58

Data da audiência:

01/12/2022 às 14:30h

Aos 01 de dezembro de 2022, às 14:30h, na sala de audiências da 1ª Vara do Juizado Especial Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Comarca de SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). ENIO JOSE HAUFFE, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu o autor, assistido(a) pelo(a) Dr(a). Maria Aparecida do Espírito Santo, OAB/SP 366.130, (convênio DPE/OAB ofício nº 0007789043/2022), hoje plantonista. Compareceu o réu Banco Bradesco S.A., representado por sua preposta, a Sra. Joyce Silva Sales, RG. 41599614-4, acompanhada pela Dra. Gilvânia Mendes de Souza Galvão, OAB/SP 272.291 e compareceu o réu Nubank Pagamentos S. A., igualmente representado pela Sra. Joyce Silva Sales. Iniciados os trabalhos, renovada a conciliação, não houve acordo. Em seguida, a advogada do primeiro requerido requereu prazo para a juntada de substabelecimento, sendo deferido o prazo de cinco dias pelo MM. Juízo. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Declaro encerrada a instrução. Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. De início, anoto que o interesse de agir exsurge evidenciado pela resistência da parte ré à pretensão deduzida pela autora. Ademais, a parte autora fundamenta sua pretensão em suposta falha de segurança do sistema operado pela parte ré, o que basta para legitimar

esta última no polo passivo da demanda. Por fim, a presente lide, dadas as suas peculiaridades, prescinde da produção de prova pericial. Desnecessário o esgotamento da via administrativa tendo em vista a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Rejeito, assim, as preliminares suscitadas nas contestações. O pedido é improcedente. Ao que se deduz da inicial e do boletim de ocorrência de fls. 09/10, a parte autora, em 21/06/2022, visualizou um anúncio de um celular Iphone 12 na página da OLX na internet e combinou de se encontrar pessoalmente com o vendedor na entrada da estação Brás da CPTM. Foi, no entanto, abordado por quatro homens, um deles simulando estar armado (vide B0), que o obrigaram a efetuar transferência via Pix no valor de R\$ 4.500,00 para a pessoa de Daylane Duarte de Oliveira Silva, desconhecida do autor. Nota-se, pelo simples relato da parte autora, que as instituições financeiras em nada contribuíram para com o desfalque sofrido. Não há nenhum indício de falha na prestação do serviço. Pelo contrário: o próprio demandante admite, na inicial, que foi coagido por roubadores, presencialmente, a transferir dinheiro para conta de terceira pessoa. Inviável a aplicação da tese consagrada na súmula 479 do STJ no caso porque o delito em questão não se deu no âmbito de operações bancárias, como nos casos de clonagem de cartão ou roubo de senhas. Destarte, pelo conjunto de elementos dados à cognição, constata-se que não houve falha nos sistemas de segurança do réu, mas crime de roubo praticado por terceiros, com o que se conclui pela ausência de nexo causal entre conduta e dano e pela inviabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. Não havendo ilícito por parte da parte ré, não há, por consequência, que se falar em indenização por dano moral. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido. Sem custas, despesas ou honorários advocatícios nesta fase processual. Dez dias para interposição de recurso. Custas de preparo: R\$ (1% do valor da causa (no mínimo cinco UFESP's) somado a 4% da condenação ou do valor da causa quando não houver condenação (no mínimo mais cinco UFESP's, em qualquer caso) - guia GARE - código 230-6 - somado às despesas processuais de todos os serviços forenses eventualmente utilizados, recolhidas em guias próprias, de acordo com o Comunicado CG n. 1530/2021. Porte de remessa e retorno devido apenas na hipótese de envio de mídia ou documento físico ao Colégio Recursal. Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes intimados. A parte poderá acompanhar o andamento do processo através da internet, no endereço eletrônico www.tjsp.jus.br. Nada mais. Lido e achado conforme. Este termo não contém nenhuma rasura. Eu, _____ (Jhenenfer Deysielle T. S. de Andrade), estagiária, subscrevo.

Requerente(s):

Adv. Requerente(s):

Requerido(s):

Adv. Requeridos(s):